

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1372/2530

พนักงานอัยการจังหวัดนครพนม

โจทก์

นางสาวเอี่ยมพร กัณทะมา

จำเลย

นางสาวเอี่ยมพร กัณทะมา จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 198

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยเฉพาะฎีกาข้อ ก. เท่านั้น ส่วนฎีกาข้อ ข. และข้อ ค. มีคำสั่งไม่รับเพื่อประโยชน์แห่งคดี โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยข้อ ข.และข้อ ค. ไว้เป็นคำแถลงการณ์ด้วย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 64 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดรวม 64 กรรม เรียงกระทงลงโทษจำคุก กรรมละ 5 ปี รวมโทษทุกกระทงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91(3) จำคุก 50 ปี คำรับสารภาพของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาเห็นสมควรลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 25 ปี

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รับฎีกาเฉพาะข้อ ก. ส่วนฎีกาข้อ ข. และข้อ ค. ไม่รับ (อันดับ 55)

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาข้อ ข. และข้อ ค.ของจำเลย ศาลฎีกามีคำสั่งยกคำร้อง (อันดับ 63 แผ่นที่ 2)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 64 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาจำเลยในข้อที่ศาลฎีกาสั่งไม่รับถือว่าเป็นอันยุติไปแล้ว จะขอให้ศาลสั่งรับเป็นคำแถลงการณ์ขึ้นใหม่อีกนั้นย่อมไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณา ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาจำเลยในข้อที่ศาลฎีกาสั่งไม่รับถือว่าเป็นอันยุติไปแล้ว จะขอให้ศาลสั่งรับเป็นคำแถลงการณ์ขึ้นใหม่อีกนั้นย่อมไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณา ให้ยกคำร้อง

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ธีรพันธุ์ รัศมีทัต)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ